

T.C.
TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2024/8044

Esas No : 2025/228

İddianame No : 2025/159

İ D D İ A N A M E
TOKAT () ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DAVACI : KAMU HUKUKU

MÜŞTEKİ : HACI MURAT BALCI, MUSTAFA Oğlu HASİBE'den olma,
12/12/1968 doğumlu, Hızırhane Caddesi No:5 Merkez/ TOKAT ikamet eder.

ŞÜPHELİ : 1- SALİH ANT, ALAATTİN Oğlu HADİYE'den olma, 10/01/1978 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, BÜYÜKBAĞLAR köy/mahallesi, 86 cilt, 18 aile sıra no, 62 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kümbet Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. No:7 İç Kapı No:10 Merkez/ TOKAT ikamet eder.

SUÇ : Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ

SEVK MADDESİ : TCK 109/1, 109/3.b

ŞÜPHELİ : 2- SAMED TURGUT, ABDULLAH Oğlu NERMİ'den olma,
14/02/1992 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, PINARLI köy/mahallesi, 133 cilt, 3 aile sıra no, 90 sıra no'da nüfusa kayıtlı Perakende Mah.Tuna 1 Sk. No: 6/8 Merkez/ TOKAT ikamet eder.

SUÇ : Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ

SEVK MADDESİ : TCK109/1, 109/3.b

DELİLLER : İddia, Savunma, Tutanaklar, Nüfus ve Adli Sicil Kayıtları İle Tüm Dosya Kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Müşteki Hacı Murat BALCI ifadesinde, " Yukarıdaki bilgiler bana ait ve doğrudur. Ben belirttiğim adreste ikamet ederim. İfademi polis merkezinde vermek istiyorum. İfademde avukat talep etmiyorum. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili talimatı tarafıma okundu ve talimat hakkında bilgi sahibi oldum. İlk ifademde belirttiğim gibi Samet TURGUT, benim oğluma ait iş yerinde kiracıdır. Olayın olduğu gün ben onun iş yerine gittim. Burada bir süre sonra olaydaki diğer şahıslar geldi. Gelen diğer şahısları da ben hepsini tek tek ismen tanıyorum ve hepsi de bizim kiracımızdır. Olayın olduğu gün iş yerinde benim iş yerimden çıkmama izin vermeyen şahıslardan birisi Samet TURGUT, diğeri de Salih ANT tır. Bu şahıslar iş yerinde benim önüme geçerek benim iş yerinden çıkmama engel oldular. Diğer şahısların benim önüme geçmesi ya da başka bir şekilde çıkmama engel olacak bir hareketleri olmamıştır. Diğer şahıslar ile sadece tartışmamız olmuştur. Bunu da ilk ifademde beyan etmiştim. Olayda herhangi bir yaralanmam olmamıştır. Bundan dolayıda Dr.Raporu aldırarak istemedim. Benim konu ile ilgili olarak söyleyeceklerim bundan ibarettir. Şahıslar hakkındaki şikayetim devam etmektedir. Dedi." şeklinde beyanının olduğu.

Müşteki Hacı Murat BALCI'nın iş yeri kirasından dolayı şüpheliler ile görüşmek için yanlarına gittiği, aralarında tartışma çıktığında. Müştekinin iş yerinden ayrılmak istediği, ancak şüpheli Samet TURGUT ve Salih ALTIN fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket etmek suretiyle, müşteki Hacı'nın iş yerinden ayrılmasına izin vermedikleri. Müştekinin önüne geçerek iş yerinden ayrılmasına zor kullanmak suretiyle izin vermeyerek hürriyetini yoksun bıraktıkları ve üzerilerine atılı suçlu işledikleri anlaşılmakla.



SONUÇ ve İSTEM

1-Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan şüphelilerin Türk Milleti adına Mahkemenizde yargılamasının yapılarak eyleminin sübutu halinde eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddelerinde gösterilen maddeler uyarınca **CEZALANDIRILMALARINA,**

2-Şüphelilerin yargılanması sonucunda hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmesi halinde hakkında TCK 53.maddesi uyarınca hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ve belli hakları kullanmaktan yoksun **BIRAKILMALARINA,**

3-Şüphelilerin adli sicil kaydı dikkate alınarak TCK 58 maddesinin **UYGULANMAMASINA,**

4-Kovuşturma ve soruşturma giderlerinin 5271 sayı CMK'nın 325/1 maddesi uyarınca şüphelilerden **TAHSİLİNE,**

Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.**17/01/2025**

MAHMUT ÇELİK
193874
Cumhuriyet Savcısı

NOT : METİN ÇELİK, SAMED TURGUT, Umut BOYRAZ, ALİ DEMİREL, DURAN NEŞE, HACI MURAT BALCI, ATİLA BALCI hakkında Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Basit Tehdit, Hakaret suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

